

Nr. 240 Staatssekretär Hierl an den Reichsarbeitsminister. 1. November 1933

R 43 II/516, Bl. 188–189 Durchschrift¹⁾)

Beginn:

Beginn:

[Staatsrechtliche Stellung und Haushalt des Arbeitsdienstes]

Sehr geehrter Herr Minister!

Am 27. September²⁾ d. Js. fand die Chefbesprechung unter Vorsitz des Herrn Reichskanzlers statt, an der der Herr Reichswehrminister, die Herren Reichsarbeitsminister mit seinen beiden Staatssekretären und Herr Staatssekretär Reinhardt in Vertretung des Herrn Reichsfinanzministers teilnahmen. In dieser Chefbesprechung hat der Herr Reichskanzler dem Vorschlag des Herrn Reichswehrministers und des Herrn Staatssekretärs des Reichsfinanzministers³⁾) entsprechend entschieden, daß die staatsrechtliche Stellung der „Reichsleitung des Arbeitsdienstes“ im Sinne der von mir vorgetragenen Gesichtspunkte (siehe Beilage) zu regeln sei⁴⁾.

Der Herr Vertreter des Reichsfinanzministers erklärte, daß nach Erlaß der für die endgültige Regelung der staatsrechtlichen Stellung der Reichsleitung des Arbeitsdienstes nötigen Verordnung der Etat des Arbeitsdienstes innerhalb von 24 Stunden erledigt sein werde.

Obwohl ich Ihnen, sehr geehrter Herr Minister, schon wenige Tage nach der erwähnten Chefbesprechung den Entwurf einer solchen, auf der Entscheidung des Führers fußenden Verordnung vorlegte, ist diese Verordnung – wohl infolge des Widerstandes gewisser Stellen des Reichsarbeitsministeriums – immer noch nicht erfolgt. Ich habe sogar den bestimmten Eindruck, daß man von dieser Seite versucht, die in der Chefbesprechung gefallene klare Entscheidung wenigstens teilweise wieder rückgängig zu machen⁵⁾.

Auf solch schwankender Grundlage kann der Arbeitsdienst nicht aufgebaut werden.

1) Von StS Hierl am 13. 11. 33 an StSRkei zur Kenntnisnahme übersandt.

2) Muß heißen: 26. September. Vgl. das Einladungsschreiben der Rkei vom 23. 9. in R 43 II/516, Bl. 157. Killy vermerkte am 2. 11. u. a.: „Die Frage der organisatorischen Eingliederung des Arbeitsdienstes war Gegenstand einer Chefbesprechung unter Vorsitz des Herrn Reichskanzlers am 26. 9. 33. Über diese Besprechung ist nach Anweisung des Herrn Reichskanzlers eine Aufzeichnung nicht gefertigt worden.“ (Ebd., Bl. 151).

3) Reinhardt.

4) Nach der Beilage lauteten diese Gesichtspunkte: „1. Die Bearbeitung aller Angelegenheiten des Arbeitsdienstes wird von dem sonstigen Arbeitsgebiet des Reichsarbeitsministeriums völlig getrennt und der ‚Reichsleitung des Arbeitsdienstes‘ als Reichsbehörde mit Ministerialbefugnis übertragen. 2. An der Spitze der Reichsleitung des Arbeitsdienstes steht der Staatssekretär für den Arbeitsdienst, der dem Reichsarbeitsminister unmittelbar unterstellt und Stellvertreter des Reichsarbeitsministers in allen den Arbeitsdienst betreffenden Angelegenheiten ist. 3. Die Stelle eines Reichskommissars für den freiwilligen Arbeitsdienst wird aufgehoben. Die Aufgaben und Befugnisse des bisherigen Reichskommissars für den freiwilligen Arbeitsdienst [Seldte, vgl. Dok. Nr. 9, P. 8] werden dem Staatssekretär für den Arbeitsdienst übertragen.“ (R 43 II/516, Bl. 190).

5) Am 19. 10. hatte RArbM Seldte an den RK geschrieben: Seit der Chefbesprechung vom 26. 9. seien zwei Möglichkeiten für den Aufbau des Arbeitsdienstes im Sinne der Vorstellungen Hierls erörtert worden. „Die eine besteht darin, daß die Reichsleitung des Arbeitsdienstes in das Reichsarbeitsministerium selbst unter einem besonderen Staatssekretär eingebaut wird, die zweite darin, daß der Arbeitsdienst als selbständige höchste Reichsbehörde, aber unter dem Reichsarbeitsministerium unter Leitung eines Staatssekretärs aufgebaut wird. Bei beiden Möglichkeiten läßt sich, wie auch Herr Reichsjustizminister Dr. Gürtner mir bestätigt hat, der von Herrn Staatssekretär Hierl geäußerte Wunsch, von dem von mir geleiteten Reichsarbeitsministerium völlig unabhängig zu sein, nicht erfüllen.“ Nach Rücksprache mit dem RJM „gestatte ich mir daher, nunmehr eine dritte Lösung vorzuschlagen. Sie besteht darin, daß die Reichsleitung des Arbeitsdienstes als selbständiges Reichskommissariat unmittelbar unter dem Herrn Reichskanzler steht und von Herrn Hierl als Reichskommissar mit der Amtsbezeichnung Staatssekretär geleitet wird“. Dieser Vorschlag Seldtes wurde, wie Lammers am Rand des Schreibens handsdirl. vermerkte, „vom Hrn. Rkzlr. abgelehnt“ (R 43 II/516, Bl. 174).

Die bisher fehlende scharfe Trennung der Reichsleitung des Arbeitsdienstes von den Behörden des Reichsarbeitsministeriums hat zu Hemmungen geführt, die die planmäßige Entwicklung des Arbeitsdienstes um drei bis vier Monate zurückgeworfen haben.

Ich stelle vor allem die Tatsache fest, daß infolge dieser Hemmungen der Arbeitsdienst jetzt Anfang November noch mit keinem genehmigten Haushalt arbeiten kann. Durch diesen Zustand wird meine Arbeit in unerträglicher Weise erschwert und muß ich für alle daraus sich ergebenden Folgen, die im kommenden Winter in sehr übler Form in Erscheinung treten können, die Verantwortung ablehnen⁶⁾).

Heil Hitler!
Hierl

⁶⁾ Zum Fortgang s. Dok. Nr. 248.

Zitierhinweis

Nr. 240 Staatssekretär Hierl an den Reichsarbeitsminister. 1. November 1933 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d240>